



SPUK-LEI8429

<https://www.tegconcursos.com.br/s/Q69BW9>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tegconcursos.com.br/questoes/2007551

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE RJ)/TCE RJ/Técnico/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

201) Com base na Lei de Improbidade Administrativa, julgue o próximo item.

Configura ato de improbidade administrativa a conduta de gestor público alienar bem público por preço inferior ao seu valor contábil líquido.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tegconcursos.com.br/questoes/2015172

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE AC)/MPE AC/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

202) Três agentes públicos, no exercício de suas funções, praticaram atos de improbidade administrativa: Pedro realizou operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares; Lucas agiu ilicitamente na arrecadação de tributo; e Caio deixou de prestar contas, mesmo estando obrigado a fazê-lo e tendo condições de realizá-lo, com vistas a ocultar irregularidade.

Nessa situação hipotética, conforme prevê a Lei n.º 8.429/1992, constitui conduta que atenta contra os princípios da administração pública aquela praticada por

- a) Pedro, Lucas e Caio.
- b) Caio, somente.
- c) Pedro e Lucas, somente.
- d) Lucas e Caio, somente.
- e) Pedro, somente.

Gabarito: B

www.tegconcursos.com.br/questoes/2020079

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/"Sem Área"/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

203) Com base nas regras estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item seguinte.

Conduta dolosa que atente meramente contra a imparcialidade não configura ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tegconcursos.com.br/questoes/2020081

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/"Sem Área"/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

204) Com base nas regras estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item seguinte.

Prejuízo causado ao erário em virtude de imprudência não é caracterizado como ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2035499

CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

205) Acerca da Lei n.º 8.429/1992, que dispõe sobre a prática de atos de improbidade administrativa, e da Lei n.º 9.784/1999, que trata do processo administrativo, julgue o item seguinte.

A negativa de publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas por lei, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2035501

CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

206) Acerca da Lei n.º 8.429/1992, que dispõe sobre a prática de atos de improbidade administrativa, e da Lei n.º 9.784/1999, que trata do processo administrativo, julgue o item seguinte.

Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito facilitar, por qualquer forma, a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas e de verbas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2045909

CEBRASPE (CESPE) - PPE (SERES PE)/SERES PE/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

207) De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), é conduta que gera enriquecimento ilícito

- a) concorrer para a indevida incorporação de bens integrantes de entidade de administração pública ao patrimônio particular.
- b) utilizar, em obra particular, bem móvel de propriedade de entidade da administração pública.
- c) facilitar permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de entidades da administração pública por preço inferior ao de mercado.
- d) agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou renda.
- e) conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais aplicáveis.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2064697

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

208) Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992, que trata dos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Tolerar a prática de jogos de azar, em contrapartida de vantagem econômica de qualquer natureza, mesmo que indireta, constitui ato de improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

209) Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992, que trata dos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Configura conduta lícita receber vantagem econômica direta para facilitar a alienação de bem público, por ente estatal, por preço superior ao valor de mercado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Sub Proc (MPCM PA)/TCM PA/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

210) Com base no disposto na Lei de Improbidade (Lei n.º 8.429/1992 e suas alterações), assinale a opção **correta**.

- a) O ato de improbidade pode decorrer de conduta culposa.
- b) Constitui ato de improbidade administrativa retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
- c) Os atos de improbidade praticados contra patrimônio de entidade privada que receba incentivo fiscal do poder público não estão sujeitos às sanções dessa lei.
- d) As sanções da referida lei aplicam-se àquele que, mesmo não sendo agente público, de qualquer forma se beneficie do ato ímprobo.
- e) Não configura ato de improbidade a dispensa indevida de licitação que não acarrete perda patrimonial efetiva ao ente público.

Gabarito: E

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

211) Julgue o item subsequente, relativos aos direitos dos usuários de serviços públicos, a tombamento, à responsabilidade do Estado, a atos de improbidade administrativa e ao Plano Distrital de Política para Mulheres (PDPM).

A tipificação dos atos de improbidade por ofensa a princípios da administração pública não é exemplificativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

212) Determinado registrador oficial, no exercício de suas funções notariais e de registro no ano de 2022, agiu com negligência, ocasionando lesão ao erário e danos a terceiros. Tendo como referência essa situação hipotética e as disposições da Constituição Federal de 1988, da legislação pertinente e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativas aos atos de tabeliães e registradores oficiais, julgue o item a seguir.

Na situação apresentada, a conduta do registrador oficial da qual decorreu lesão ao erário não é passível de ser caracterizada como ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

213) Julgue o item a seguir, considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992, com as modificações empreendidas pela Lei n.º 14.230/2021.

No ato de improbidade administrativa decorrente de violação dos princípios da administração pública, o enriquecimento do agente público é irrelevante para a configuração do ilícito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157375

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

214) Julgue o item a seguir, considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992, com as modificações empreendidas pela Lei n.º 14.230/2021.

Receber vantagem econômica direta para facilitar a locação de bem público por preço superior ao valor de mercado constitui ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2159356

CEBRASPE (CESPE) - TAA (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

215) Julgue o item a seguir à luz das disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), com as modificações empreendidas pela Lei n.º 14.230/2021.

A Lei n.º 14.230/2021 revogou a seção que tratava dos atos de improbidade administrativa decorrentes da concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2159358

CEBRASPE (CESPE) - TAA (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

216) Julgue o item a seguir à luz das disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), com as modificações empreendidas pela Lei n.º 14.230/2021.

Constitui ato de improbidade administrativa nomear parente em linha reta, até o quarto grau, para o exercício de função gratificada na administração pública direta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2159361

CEBRASPE (CESPE) - TAA (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

217) Julgue o item a seguir à luz das disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), com as modificações empreendidas pela Lei n.º 14.230/2021.

A Lei n.º 14.230/2021 passou a exigir a efetiva ocorrência de dano patrimonial ao erário para a configuração da improbidade decorrente de ato que atente contra os princípios da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208335

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

218) Julgue o item a seguir, a respeito das regras estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992 e suas alterações.

O terceiro que receber vantagem econômica, de qualquer natureza, para fazer declaração verdadeira sobre medida de mercadorias fornecidas a órgão público da administração direta responde por improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208336

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

219) Julgue o item a seguir, a respeito das regras estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992 e suas alterações.

A voluntariedade da conduta do agente é condição suficiente para a tipificação do ato de improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208392

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

220) Maria, servidora pública e ordenadora de despesa de determinado órgão público, permitiu a realização de despesas não autorizadas em regulamento. Com base nisso, o Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa contra Maria.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O Ministério Público agiu corretamente, porquanto o ato de Maria configura improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208568

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

221) Julgue o item a seguir, a respeito das regras estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992 e suas alterações.

Deixar de observar as normas relativas à aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas constitui ato de improbidade administrativa caracterizado como causador de prejuízo ao Erário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

222) Considerando as disposições contidas na CF e na Lei n.º 8.429/1992 — Lei de Improbidade Administrativa —, bem como a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item a seguir, a respeito do controle da administração pública.

Para a caracterização de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública, há de estar presente, além da lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, o reconhecimento da produção de danos ao erário e(ou) o enriquecimento ilícito dos agentes públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AAE (SEE PE)/SEE PE/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

223) Considerando as regras estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992 e suas alterações, julgue o item a seguir.

A existência de vinculação estatutária entre o agente causador do dano e a pessoa jurídica de direito público lesada é condição indispensável para a configuração do ato de improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AAE (SEE PE)/SEE PE/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

224) Considerando as regras estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992 e suas alterações, julgue o item a seguir.

Aceitar promessa de vantagem econômica para tolerar a prática de lenocínio configura ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AAE (SEE PE)/SEE PE/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

225) Considerando as regras estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992 e suas alterações, julgue o item a seguir.

Utilizar, em serviço particular, terceiros contratados pelo órgão público ao qual o agente é vinculado caracteriza ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

226) À luz da Lei n.º 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

A tipificação das condutas consideradas ímprobas no âmbito da administração pública é taxativa e se exaure na lei em questão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2213126

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

227) À luz da Lei n.º 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

O exercício de atividade de consultoria para pessoa jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade, caracteriza ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2215574

CEBRASPE (CESPE) - Med (TCE-PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

228) De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, julgue o item seguinte.

A concessão de benefício fiscal sem a observância das formalidades legais aplicáveis à espécie constitui ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2269632

CEBRASPE (CESPE) - AnMun (Pref Maringá)/Pref Maringá/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

229) De acordo com o disposto na Lei n.º 8.429/1992, assinale a opção que corresponde ao ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.

- a) Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou a aplicação de verba pública de qualquer natureza.
- b) Descumprir as normas relativas à celebração, à fiscalização e à aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
- c) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado.
- d) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.
- e) Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva.

Gabarito: B

www.teconconcursos.com.br/questoes/3312856

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

230) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e da administração pública, julgue o item a seguir.

O agente de atos de improbidade administrativa se sujeitará às sanções administrativas de perda dos direitos políticos e da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3321854

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Engenharia de Minas/Correcional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

231) Em relação à improbidade administrativa, julgue o item que se segue, com base na Lei n.º 8.429/1992.

A execução das sanções aplicáveis aos agentes de atos de improbidade administrativa é permitida apenas após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3348040

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

232) De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item seguinte.

A sanção de proibição de contratação com o poder público, conforme previsão da Lei de Improbidade Administrativa, não pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3495350

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

233) No que concerne ao controle da administração pública e à improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

A sanção de perda da função pública atinge, em regra, todos os vínculos do agente público ou político, podendo o magistrado excepcionalmente restringir a sanção, a depender das circunstâncias do caso, ao vínculo de mesma natureza e qualidade que o agente detinha na época do cometimento da infração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3679678

CEBRASPE (CESPE) - Con Sub (TCE MS)/TCE MS/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

234) Com base na jurisprudência do STJ acerca de disposições da Lei federal n.º 8.429/1992, assinale a opção correta.

- a) É vedado o prosseguimento da ação de improbidade administrativa se as sanções estiverem prescritas, já que a prescrição afeta o próprio direito de ressarcimento do dano ao erário.
- b) A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em legislação local configura ato de improbidade administrativa.
- c) Há legitimidade da Defensoria Pública para propositura de ação de improbidade administrativa, entretanto tal legitimidade se limita aos casos em que o órgão atue como curador de ausentes.
- d) Na aplicação da multa civil prevista na referida lei, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do ato ímprobo.
- e) Aplica-se o juízo de delibação para recebimento da petição inicial nas ações de improbidade típicas e atípicas.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3679686

CEBRASPE (CESPE) - Con Sub (TCE MS)/TCE MS/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

235) Assinale a opção em que são corretamente citadas sanções expressamente previstas na Lei n.º 8.429/1992.

- a) ressarcimento do dano ao erário e repreensão
- b) perda da função pública e aposentadoria compulsória
- c) proibição de contratar com o poder público e aposentadoria compulsória
- d) advertência e repreensão
- e) suspensão de direitos políticos e pagamento de multa civil

Gabarito: E

www.teconconcursos.com.br/questoes/2789242

CEBRASPE (CESPE) - Ana Amb (MMA)/MMA/"Sem Área de Concentração"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

236) Considerando o exercício da cidadania, o Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto n.º 1.171/1994), as regras relativas aos impedimentos posteriores ao exercício do cargo público (Lei n.º 12.813/2013) e aos atos de improbidade administrativa (Lei n.º 8.429/1992) e o regime disciplinar previsto na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

A perda da função pública como sanção pela prática de ato de improbidade, em regra, aplica-se aos atos que atentam contra os princípios da administração pública.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206499

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

237) Com base na Lei n.º 8.429/1992, na Lei n.º 9.784/1999 e na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

A legislação vigente admite a responsabilização da pessoa jurídica, mas veda, expressa e absolutamente, que a sanção de proibição de contratação com o poder público extrapole o ente público lesado pelo ato de improbidade.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2414805

CEBRASPE (CESPE) - ACI (CGDF)/CG DF/Finanças e Controle/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

238) Caso certo agente público pratique ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública, independentemente das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas, previstas em legislação, a pena aplicável a este agente público será a

- a) perda da função pública.
- b) suspensão dos direitos políticos.
- c) proibição de contratar com o poder público.
- d) advertência pública.

Gabarito: C

www.teconconcursos.com.br/questoes/2544707

CEBRASPE (CESPE) - Of (PM SC)/PM SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

239) De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, assinale a opção que indica as cominações aplicáveis aos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública.

- a) proibição de contratar com a administração pública e pagamento de multa
- b) perda do cargo público e pagamento de multa
- c) suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com a administração pública
- d) suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa
- e) suspensão dos direitos políticos e perda do cargo público

Gabarito: A

www.teconconcursos.com.br/questoes/2590244

CEBRASPE (CESPE) - Ana (MPE RO)/MPE RO/Contábil/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

240) De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, a condenação por ato de improbidade administrativa pode resultar em

- I** perda dos direitos políticos;
- II** suspensão da função pública;
- III** indisponibilidade dos bens;
- IV** ressarcimento ao erário.

Estão certos apenas os itens

- a) **I** e **II**.
- b) **I** e **III**.
- c) **III** e **IV**.
- d) **I**, **II** e **IV**.
- e) **II**, **III** e **IV**.

Gabarito: C

www.teconconcursos.com.br/questoes/1893827

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE TO)/MPE TO/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

241) De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, na hipótese da prática de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública, com lesividade relevante, caracterizado pela conduta dolosa de agente público deixar de prestar contas quando obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades, o agente público estará sujeito

- a) às sanções de perda da função pública, perda de bens ou valores obtidos ilicitamente, suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, e multa.
- b) exclusivamente à sanção de multa.
- c) apenas às sanções de perda de bens ou valores obtidos ilicitamente, suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, e multa.
- d) apenas às sanções de suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, e multa.
- e) apenas às sanções de multa e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Gabarito: E

www.teconconcursos.com.br/questoes/2007553

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE RJ)/TCE RJ/Técnico/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

242) Com base na Lei de Improbidade Administrativa, julgue o próximo item.

O responsável por ato de improbidade administrativa se sujeita, entre outras penalidades, à perda de direitos políticos por até oito anos.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2015174

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE AC)/MPE AC/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

243) Três agentes públicos do estado do Acre, no exercício de suas funções, cometeram atos de improbidade administrativa: Frederico praticou ato que importou em enriquecimento ilícito; Rafael, um ato que causou prejuízo ao erário; e Josias, ato que atentou contra os princípios da administração pública.

Nessa situação hipotética, nos termos da Lei n.º 8.429/1992, a penalidade de perda do cargo é aplicável a

- a) Josias e Rafael, somente.
- b) Rafael e Frederico, somente.

- c) Frederico, somente.
- d) Josias, somente.
- e) Rafael, somente.

Gabarito: B

www.teconconcursos.com.br/questoes/2020078

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/"Sem Área"/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

244) Com base nas regras estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item seguinte.

Os atos de improbidade administrativa diferenciam-se do ilícito civil por serem punidos com sanção eminentemente penal.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2169787

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC RO)/PC RO/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

245) Considerada a disciplina legal acerca da improbidade administrativa, observada a Lei n.º 8.429/1992 (LIA) com as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021, assinale a opção correta.

- a) A constatação do caráter culposo do ato praticado por quem exerce a função pública não se revela suficiente para afastar a caracterização de ato de improbidade administrativa.
- b) Os sócios, cotistas e diretores de pessoa jurídica de direito privado, via de regra, respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica.
- c) O sucessor de quem causar dano ao erário está sujeito à obrigação de reparar os cofres públicos até o limite do valor do patrimônio transferido, exceto nas hipóteses de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária.
- d) Não obstante a independência entre as instâncias civil, penal e administrativa, em caso de lesão ao patrimônio público em decorrência de ato de improbidade, a reparação do dano deverá deduzir o ressarcimento já efetuado nas demais instâncias que tiverem por objeto os mesmos fatos.
- e) Em havendo o ressarcimento integral e efetivo do dano pelo sujeito ativo do ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito, não lhe serão aplicáveis as sanções alusivas à perda de bens ou valores.

Gabarito: D

www.teconconcursos.com.br/questoes/2268165

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

246) De acordo com a Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e alterações, assinale a opção que corresponde a uma das sanções possíveis de serem aplicadas ao ato ímprobo que configure prejuízo ao erário.

- a) perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente, acréscimo este que é presumido quando configurado prejuízo ao erário
- b) proibição de contratar com o poder público por prazo não superior a catorze anos
- c) multa civil de até vinte e quatro vezes o valor da remuneração percebida pelo agente
- d) suspensão dos direitos políticos por até doze anos
- e) perda da função pública, ainda que o agente possua vínculo diferente do que possuía à época da prática do ato ímprobo

Gabarito: D

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258918

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)

247) A respeito da improbidade administrativa e do processo administrativo, julgue o item a seguir.

É condição para a posse e para o exercício de agente público a apresentação, ao serviço de pessoal competente, de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - PMF (INSS)/INSS/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)

248) Julgue o item seguinte, com base no disposto na Lei n.º 8.429/1992, que trata de improbidade administrativa.

O servidor público somente poderá tomar posse em cargo efetivo se apresentar a declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza enviada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, devendo atualizar essa declaração de bens anualmente e na data em que vir a deixar o exercício do cargo público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ag Adm (PF)/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)

249) A partir das disposições da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e da Lei n.º 12.813/2013 (Lei de Conflito de Interesses), julgue o item seguinte.

A apresentação da declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza é exigida para a posse de agente público e para o seu exercício no cargo público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)

250) A respeito dos serviços públicos, dos serviços sociais autônomos e da improbidade administrativa, julgue o próximo item.

Como regra, não pode haver posse de servidor público sem que ele apresente a declaração de imposto de renda transmitida à Receita Federal, a qual deve ser atualizada todos os anos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

251) Julgue o item a seguir, à luz do disposto na Lei n.º 8.429/1992, que trata da improbidade administrativa.

O acordo de não persecução cível pode ser proposto em qualquer fase do processo, inclusive no grau recursal, desde que haja a confissão formal e a reparação integral do dano.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

252) A respeito da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), considerando a jurisprudência dos tribunais superiores a respeito do assunto, julgue o item que se segue.

A ordem de indisponibilidade de bens deve recair, prioritariamente, sobre as contas bancárias do acusado, por se tratar de bem de maior liquidez.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3373927

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

253) Acerca de licitações e contratos administrativos (Lei n.º 14.133/2021), improbidade administrativa (Lei n.º 8.429/1992), responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas (Lei n.º 12.846/2013), processo administrativo federal (Lei n.º 9.784/1999) e classificação dos serviços públicos, julgue o item a seguir.

A ação por improbidade administrativa é preventiva e repressiva, de caráter sancionatório, sendo cabível seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3495334

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

254) No que concerne ao controle da administração pública e à improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3625455

CEBRASPE (CESPE) - Proc Jur (Andradina)/Pref Andradina/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

255) No que diz respeito aos poderes da administração pública, aos serviços públicos, à intervenção do Estado na propriedade, à improbidade administrativa, aos agentes públicos, aos bens públicos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o seguinte item, com base na doutrina majoritária, na legislação vigente e na jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

A celebração de acordo de não persecução civil pelo *parquet* é incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro no que tange à responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3733830

CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJ RR)/TJ RR/Remoção/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

256) Na Lei n.º 8.429/1992, consta expressamente que, para a aplicação das sanções nela previstas, de forma isolada ou cumulativa, a sentença judicial por ato de improbidade administrativa deverá considerar dois princípios. Assinale a opção em que esses dois princípios são corretamente apresentados.

- a) razoabilidade e impessoalidade
- b) legalidade e proporcionalidade
- c) impessoalidade e eficiência
- d) eficiência e legalidade
- e) proporcionalidade e razoabilidade

Gabarito: E

CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJ RO)/TJ RO/Provimento/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

257) O Ministério Público de determinado estado da Federação ajuizou ação de improbidade administrativa em face do delegatário do Cartório de Registro de Imóveis X, imputando-lhe a prática de ato de improbidade que resultou em enriquecimento ilícito (acréscimo patrimonial indevido). Na petição inicial, entre outras medidas, o Ministério Público apresentou requerimento de indisponibilidade de bens do réu.

Nessa situação hipotética, de acordo com a lei que rege a ação de improbidade administrativa, a medida de indisponibilidade de bens do réu

- a) somente poderá ser decretada após o trânsito em julgado da sentença condenatória.
- b) pode ser concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao processo.
- c) deve ser objeto de decisão interlocutória que, nesse momento processual, será irrecorrível.
- d) deve incluir, além do valor do ressarcimento ao erário, também a quantia estimada necessária ao pagamento de eventual multa civil.
- e) pode ser substituída, caso seja deferida pelo juiz, por caução, fiança bancária ou seguro-garantia judicial, a requerimento do réu.

Gabarito: E

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agrônômica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

258) De acordo com as disposições da Lei n.º 8.429/1992 no que se refere aos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Ao analisar as circunstâncias do caso concreto, o Ministério Público pode celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados: a reversão, à pessoa jurídica lesada, da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados, e o integral ressarcimento do dano.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ap Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

259) Com base na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item subsequente.

A ação por improbidade administrativa é repressiva, tem caráter sancionatório, constitui ação civil e pode ser instaurada para a proteção do patrimônio público.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

260) Julgue o seguinte item, relativo a improbidade administrativa.

Admite-se a urgência presumida na decretação de indisponibilidade de bens sem a oitiva prévia do réu.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE PR)/TCE PR/Jurídica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

261) Em junho de 2024, o Ministério Público de determinado estado da Federação ajuizou ação de improbidade administrativa contra três servidores públicos municipais que haviam praticado conduta dolosa prevista na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e, com isso, causado lesão ao erário, conforme apurado administrativamente. Na petição inicial, o autor, embora tenha reconhecido não ter havido o enriquecimento ilícito dos réus, tendo ocorrido apenas imputação de lesão ao erário, requereu a indisponibilidade dos bens relativos a cada um deles, a fim de garantir a integral recomposição do dano causado ao erário. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da Lei de Improbidade Administrativa.

- a) É vedado ao magistrado, em qualquer circunstância, deferir a medida de indisponibilidade dos bens dos réus antes da oitiva prévia de, pelo menos, um deles.
- b) O pedido de indisponibilidade dos bens dos réus deve ser indeferido, porque a tutela provisória de indisponibilidade dos bens dos réus somente seria admitida se tivesse havido o manifesto enriquecimento ilícito deles.
- c) Como o pedido de indisponibilidade de bens somente pode ser deferido quando requerido em caráter antecedente, o juiz deve determinar a emenda da petição inicial.
- d) A concessão da indisponibilidade dos bens dos réus independe da demonstração de perigo de dano irreparável no caso concreto.
- e) Caso o pedido de indisponibilidade dos bens dos réus seja deferido, o somatório dos valores declarados indisponíveis não poderá ultrapassar o montante total do prejuízo causado ao erário.

Gabarito: E

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

262) Julgue o item subsequente quanto à Lei de Improbidade Administrativa, ao controle da atividade financeira do Estado, à Lei nº 14.133/2021 e à Instrução Normativa do TCE/AC nº 12/2016.

Quando houver fundados indícios de responsabilidade em um processo administrativo, a comissão processante promoverá o sequestro de bens do agente que houver enriquecido ilicitamente.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

263) Julgue o item subsequente quanto à Lei de Improbidade Administrativa, ao controle da atividade financeira do Estado, à Lei nº 14.133/2021 e à Instrução Normativa do TCE/AC nº 12/2016.

Se uma representação for rejeitada pela autoridade administrativa por não conter as formalidades relativas às informações sobre o fato, a sua autoria e a indicação das provas, esta rejeição impedirá a representação ao Ministério Público.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

264) Em relação aos processos nos tribunais, aos meios de impugnação das decisões judiciais, à coisa julgada, à ação civil pública e à ação de improbidade administrativa, julgue os itens seguintes, de acordo com as normas de direito processual civil e a jurisprudência dos tribunais superiores.

A sentença, em ação de improbidade administrativa, que reconhecer a prescrição das sanções pleiteadas na petição inicial deve ser submetida à remessa necessária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2332284

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE AM)/MPE AM/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

265) À luz da legislação que dispõe acerca da improbidade administrativa e de seus aspectos de natureza processual no âmbito da ação de improbidade administrativa, assinale a opção correta.

- a) Não é possível a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública.
- b) É lícito o ajuizamento de múltiplas ações de improbidade administrativa em relação ao mesmo fato.
- c) Em caso de revelia, é válida a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.
- d) É possível a formulação de pedido, de natureza antecedente ou incidente, de indisponibilidade de bens dos réus.
- e) É válida a condenação do requerido em tipo diverso daquele constante da petição inicial.

Gabarito: D

www.teconconcursos.com.br/questoes/2498508

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

266) No que se refere à ação civil pública, à ação de improbidade administrativa, à reclamação, à ação rescisória e aos juizados especiais da fazenda pública, julgue o item subsecutivo.

As sentenças de improcedência em ação civil pública e em ação de improbidade administrativa sujeitam-se ao reexame necessário independentemente do valor atribuído à causa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2498510

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

267) No que se refere à ação civil pública, à ação de improbidade administrativa, à reclamação, à ação rescisória e aos juizados especiais da fazenda pública, julgue o item subsecutivo.

O acordo de não persecução civil, que tenha como fundamento a prática de ato de improbidade administrativa, pode ser realizado no curso de investigação para a apuração de ato ímprobo, durante o trâmite de ação de improbidade e na fase de cumprimento de sentença condenatória.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2673573

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE SE)/PGE SE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

268) Em relação à ação de improbidade administrativa, assinale a opção correta.

- a) A tutela provisória de indisponibilidade de bens pode ter caráter antecedente ou incidente, e sua concessão depende, além da probabilidade das alegações do autor, da demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado do processo.
- b) Em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa, a demanda deve ser proposta no foro do domicílio do réu.
- c) No caso de alegação de existência de prejuízo ao erário de valor superior a sessenta salários mínimos, a sentença de improcedência se submete ao duplo grau obrigatório.
- d) O desmembramento de litisconsórcio passivo é medida incompatível com a natureza da matéria analisada em processo que julga atos de improbidade administrativa.

e) Será nula a decisão de mérito total ou parcial em que se realize o julgamento conforme o estado do processo para julgar procedente ou improcedente pedido principal.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2722867

CEBRASPE (CESPE) - Proc Con (TCE MS)/TCE MS/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

269) Acerca de improbidade administrativa, assinale a opção correta de acordo com a jurisprudência do STJ.

- a) A decisão de tornar bens indisponíveis deve dar prioridade ao bloqueio de contas bancárias.
- b) A indisponibilidade de bens de terceiro não depende da demonstração da efetiva concorrência dessa pessoa para os atos ilícitos apurados.
- c) Quando existirem múltiplos réus em um processo, a totalidade dos valores declarados indisponíveis não poderá exceder a quantia especificada na petição inicial como dano ao erário.
- d) A decretação de indisponibilidade de bens ocorrerá somente após a prévia oitiva do réu.
- e) A medida de indisponibilidade de bens de família é uma sanção que o juiz deverá conceder quando presentes o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1997433

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Processual/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

270) A respeito do mandado de segurança, da ação civil pública, da ação de improbidade administrativa e do incidente de resolução de demandas repetitivas, julgue o próximo item.

Caso promova o ressarcimento integral do dano antes da propositura da ação de improbidade, o agente terá direito subjetivo à celebração de acordo de não persecução civil.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2015179

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE AC)/MPE AC/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

271) Nos termos da Lei n.º 8.429/1992, em caso de processo judicial por ato de improbidade administrativa, é possível a decretação de

- a) indisponibilidade de bens, desde que garantida a oitiva prévia do réu.
- b) indisponibilidade de bens, desde que mediante representação do Ministério Público.
- c) indisponibilidade de bens de família do réu, em qualquer situação.
- d) indisponibilidade de bens, que deverá priorizar, por exemplo, veículos de via terrestre.
- e) indisponibilidade de bens de qualquer valor depositado em caderneta de poupança.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2064842

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

272) Com relação à ação de improbidade administrativa, à reclamação constitucional e ao mandado de segurança, julgue o próximo item.

Na ação de improbidade administrativa, o juiz deverá indeferir a petição inicial que não individualize a conduta do réu ou que deixe de apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência da conduta ímproba.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

273) Em cada um do item a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito do processo coletivo e da ação de desapropriação.

O Ministério Público de determinado estado propôs ação de improbidade administrativa em decorrência de atos supostamente praticados pelo secretário de educação daquele estado. Após a instrução processual, identificou-se a ausência dos requisitos para o processamento da ação de improbidade administrativa, mas verificou-se a presença dos pressupostos para o processamento de ação civil pública. Nessa situação, o juiz da causa poderá, de ofício, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

274) À luz das disposições legais pertinentes à prática de atos de improbidade administrativa, julgue o próximo item.

Situação hipotética: Em uma ação de improbidade administrativa, o Ministério Público requereu, na petição inicial, o pedido de indisponibilidade de bens do réu, a fim de garantir a integral recomposição do erário. Assertiva: Nessa situação, para o deferimento do pedido, conforme previsão da Lei de Improbidade Administrativa, além de outros requisitos, é necessário que o juiz do caso determine, obrigatoriamente, a oitiva prévia do réu no prazo de cinco dias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial (arts. 14 a 18-A da Lei nº 8.429/1992)

275) O Ministério Público estadual deseja ajuizar ação de improbidade administrativa em face de agente público que praticou ato de improbidade administrativa em prejuízo a certo município, localizado no interior de determinado estado da Federação. Nessa situação hipotética, de acordo com o previsto expressamente na lei que regulamenta a ação de improbidade administrativa, a demanda deve ser ajuizada perante o foro do(a)

- a) local onde ocorreu o dano ou da pessoa jurídica prejudicada.
- b) domicílio do réu ou do local onde ele possui patrimônio.
- c) domicílio do réu ou do local onde ocorreu o dano.
- d) pessoa jurídica prejudicada ou da capital do estado.
- e) capital do estado ou do local onde o réu possui patrimônio.

Gabarito: A

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)

276) Acerca do regime disciplinar dos servidores públicos federais — Lei n.º 8.112/1990 — e da Lei de Improbidade Administrativa — Lei n.º 8.429/1992 —, julgue o item que se seguem.

A conduta de, com ciência da inocência do denunciado, representar contra determinado agente público por ato de improbidade administrativa é penalmente tipificada como crime, punível com detenção, sem prejuízo do dever civil de reparação por danos materiais, morais ou à imagem.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)

277) O ato de improbidade administrativa

- a) não caracteriza ilícito de natureza civil nem política.
- b) não constitui, por si só, crime.
- c) nunca corresponde a tipo penal.
- d) não corresponde a ilícito administrativo.
- e) não implica a suspensão de direitos políticos.

Gabarito: B

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)

278) Considerando as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992 e suas alterações), julgue o próximo item.

A aplicação de sanções por improbidade administrativa depende da aprovação das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal de contas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ATCI (MCom)/MCom/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)

279) No que diz respeito à improbidade administrativa, julgue o item a seguir, com base nas Leis n.º 8.429/1992 e n.º 14.230/2021.

A suspensão dos direitos políticos pode ser decretada apenas com o trânsito em julgado do processo que trate de ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Prescrição (arts. 23 a 23-C da Lei nº 8.429/1992)

280) A respeito da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), considerando a jurisprudência dos tribunais superiores a respeito do assunto, julgue o item que se segue.

Não é cabível alegar a ocorrência de prescrição intercorrente na pendência de ações de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Engenharia de Minas/Correcional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Prescrição (arts. 23 a 23-C da Lei nº 8.429/1992)

281) Em relação à improbidade administrativa, julgue o item que se segue, com base na Lei n.º 8.429/1992.

A ação para a aplicação das sanções cabíveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa prescreve em cinco anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessada a permanência.

Certo
Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE PI)/PGE PI/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Prescrição (arts. 23 a 23-C da Lei nº 8.429/1992)

282) De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação para a aplicação de sanções ao responsável pela prática de atos de improbidade administrativa — contado a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que tiver cessado a permanência — é de

- a) 2 anos.
- b) 3 anos.
- c) 5 anos.
- d) 8 anos.
- e) 10 anos.

CEBRASPE (CESPE) - Est (AGU)/AGU/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Prescrição (arts. 23 a 23-C da Lei nº 8.429/1992)

283) Considerando como termo inicial, para fins de contagem do prazo prescricional, a ocorrência do fato e considerando, ainda, a inexistência de qualquer hipótese que possibilite a suspensão do prazo, assinale a opção em que é apresentado o prazo prescricional para a propositura de ação para a aplicação de sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992).

- a) 10 anos
- b) 8 anos
- c) 6 anos
- d) 5 anos

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Prescrição (arts. 23 a 23-C da Lei nº 8.429/1992)

284) Delegacia fazendária recebeu denúncia anônima contra João, administrador de hospital público estadual, o qual teria adulterado, em 12/9/2015, documentos comprobatórios de capacidade técnica de empresa para auferir o objeto da licitação, consistente na administração da saúde pública no estado. O delegado titular da delegacia fazendária, após as investigações policiais, concluiu que havia ocorrido o crime de frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório, nos termos do Código Penal. Além dos aspectos penais, a autoridade policial identificou suposto dano ao erário público, em razão da conduta de João. Assim, sugeriu, em seu relatório final, a instauração da ação penal e a propositura de ação de reparação dos danos ao erário, fundada em ato tipificado como ilícito de improbidade administrativa.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção **correta**.

- a) Caberá a ação de ressarcimento ao erário, comprovando-se o dano, por qualquer ato ilícito do administrador do hospital, garantindo-se a ampla defesa ao réu.
- b) É possível ação de reparação de danos, observado o prazo prescricional previsto para os ilícitos na esfera cível.
- c) Caberá ação de reparação dos atos ilícitos dolosos e culposos tipificados em lei.
- d) Caberá ação de ressarcimento de danos ao erário, a qualquer tempo, desde que comprovado o ato ímprobo doloso do administrador do hospital.
- e) São imprescritíveis as sanções e ações de ressarcimento de danos ao erário público, como forma de se assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos da lei.

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE AC)/MPE AC/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Prescrição (arts. 23 a 23-C da Lei nº 8.429/1992)

285) Sílvia, Patrícia e Ricardo, agentes públicos do estado do Acre, cometeram ato de improbidade administrativa no mesmo dia, no exercício de suas funções: Sílvia cumpria mandato eletivo; Patrícia ocupava cargo comissionado; e Ricardo atuava em função de confiança.

Nessa situação hipotética, eventual ação para a aplicação das sanções previstas na Lei n.º 8.429/1992 prescreverá no mesmo prazo no que diz respeito

- a) a Sílvia, Patrícia e Ricardo, e a instauração de processo administrativo interromperá o curso do prazo prescricional.
- b) a Sílvia, Patrícia e Ricardo, e o ajuizamento da ação de improbidade administrativa suspenderá o curso do prazo prescricional.
- c) a Sílvia, Patrícia e Ricardo, e a publicação de eventual sentença condenatória de improbidade administrativa interromperá o curso do prazo prescricional.
- d) apenas a Patrícia e Ricardo, e a instauração de processo administrativo suspenderá o curso do prazo prescricional.
- e) apenas a Sílvia e Patrícia, e a instauração de processo administrativo suspenderá o curso do prazo prescricional.

Gabarito: C

www.teconconcursos.com.br/questoes/3315082

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)

286) João é servidor público efetivo da ANM e desempenha a função de fiscalização da exploração e do aproveitamento de recursos minerais. No exercício dessa função, João solicitou à empresa mineradora X o pagamento de propina, em dinheiro, para não fiscalizar as atividades minerárias da referida empresa, a qual, por sua vez, não cedeu ao assédio de João e recusou-se a efetuar o pagamento da propina solicitada. Mesmo sabendo da regularidade das atividades da empresa mineradora X, e sem que houvesse justa causa fundamentada, João decidiu, em retaliação, instaurar processo administrativo fiscalizatório, com escopo amplo e irrestrito, contra a empresa. Em razão desses fatos, a empresa formalizou denúncia à unidade setorial de correição da ANM, expondo o ocorrido. A denúncia foi devidamente acompanhada dos indícios de autoria e materialidade dos fatos.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, à luz das Leis n.º 8.429/1992, n.º 12.813/2013 e n.º 13.869/2019 e da Portaria Normativa CGU n.º 27/2022.

As condutas de João não configuram ato de improbidade administrativa nem conflito de interesse.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3599470

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)

287) No que concerne à responsabilidade civil, penal e administrativa dos agentes públicos, bem como à improbidade administrativa, julgue o item subsequente, observando, no que for cabível, a jurisprudência do STF.

A legitimidade para a propositura da ação de improbidade administrativa é concorrente entre a fazenda pública interessada e o Ministério Público, mas apenas o *parquet* possui competência para a celebração de acordos de não persecução civil.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2789360

CEBRASPE (CESPE) - Prof NU Jr (ITAIPU)/ITAIPU/Advogado/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)

288) Em relação ao controle da administração pública e às disposições da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa — LIA), assinale a opção **correta**.

- a) O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do TCU, ao qual compete sustar, se não atendido, a execução do contrato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.
- b) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder, quanto à legalidade, à legitimidade, e a aplicação das subvenções e renúncia de receitas, não havendo a possibilidade da análise da economicidade, a qual é restrita à análise do gestor.
- c) De acordo com as alterações previstas na Lei n.º 14.230/2021, o regime prescricional da LIA é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação daquela lei.
- d) Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos estados, dos municípios e do DF.

e) As alterações previstas na LIA devem ser aplicadas a todos os processos, ainda que eles tenham transitado em julgado, desde que em benefício do requerido.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2813409

CEBRASPE (CESPE) - PMun (Pref Camaçari)/Pref Camaçari/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)

289) Considerando os princípios jurídicos da administração pública e as consequências pelo seu descumprimento, assinale a opção **correta**.

- a) A probidade administrativa é um importante princípio constitucional cujo descumprimento configura crime de responsabilidade previsto expressamente na Constituição Federal de 1988.
- b) A violação a princípios da administração pública no contexto de um procedimento licitatório ensejará a declaração de nulidade do certame, sem possibilidade de qualquer ponderação, conforme determina expressamente a Lei n.º 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
- c) O princípio da responsividade é sinônimo do da responsabilidade no direito administrativo brasileiro.
- d) O critério da *principiolatria* tem sido estimulado pela jurisprudência do STJ para a declaração de nulidade de atos administrativos, já que os princípios jurídicos são as bases fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro.
- e) A violação a princípios administrativos por um agente público só configura ato de improbidade administrativa se praticada de forma culposa.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2921879

CEBRASPE (CESPE) - DP AC/DPE AC/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)

290) No que diz respeito à improbidade administrativa, assinale a opção **correta**.

- a) A revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes.
- b) A revogação da modalidade culposa, resultado de alteração da Lei de Improbidade Administrativa, não se aplica aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da aplicação do *tempus regit actum*.
- c) O novo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa retroage, aplicando-se os novos marcos temporais desde a prática do ato.
- d) Será apenado com a pena de suspensão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar, dentro do prazo determinado, a declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, ou que prestar declaração falsa.
- e) Constitui ato de improbidade administrativa deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade prevista na legislação.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2991950

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Pref Cuiabá)/Pref Cuiabá/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)

291) Assinale a opção correta à luz da Lei de Improbidade Administrativa em vigor (Lei n.º 8.429/1992 e suas alterações).

- a) A sentença que concluir pela carência de ação ou pela improcedência do pedido formulado em ação de improbidade administrativa estará sujeita ao reexame obrigatório.
- b) As ações de improbidade administrativa não estão sujeitas à prescrição intercorrente.
- c) Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens ou haveres de ente público.
- d) Na ação de improbidade administrativa, para a decretação cautelar de indisponibilidade de bens do réu, basta a demonstração da probabilidade do direito alegado, sendo presumido o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.
- e) A indisponibilidade de bens, quando decretada, recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.

Gabarito: E

CEBRASPE (CESPE) - DP RO/DPE RO/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)

292) Quanto aos atos de improbidade administrativa, assinale a opção correta.

- a) Atos ímprobos praticados no âmbito de pessoas jurídicas de direito privado que não integram a estrutura da administração pública indireta não podem configurar atos de improbidade administrativa.
- b) Atos de improbidade administrativa podem ser imputados aos herdeiros do seu autor.
- c) Qualquer agente político ou servidor público vinculado ao Poder Legislativo pode ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa que cometer.
- d) O ato de improbidade administrativa pode acontecer mediante conduta dolosa ou culposa, desde que haja enriquecimento sem causa.
- e) Atos de improbidade administrativa não podem ser imputados a nenhuma pessoa jurídica.

Gabarito: C

CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJ SC)/TJ SC/Provimento/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)

293) Assinale a opção correta conforme a Lei n.º 8.429/1992 — Lei de Improbidade Administrativa.

- a) Não é possível a aplicação de sanção por ato de improbidade resultante de conduta culposa, ainda que decorrente de previsão especial.
- b) O ressarcimento integral do dano patrimonial exclui as cominações previstas na Lei de Improbidade Administrativa.
- c) O prazo prescricional para a propositura de ação que vise à aplicação de sanção por ato de improbidade se inicia a partir da cessação do mandato, do cargo em comissão ou da função de confiança.
- d) Pessoa jurídica poderá sofrer sanção, cumulativamente, por ato de improbidade administrativa e por conduta tipificada na Lei Anticorrupção.
- e) Não há ato de improbidade se não configurada a produção de dano ao erário.

Gabarito: A

CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Criminal/Área Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)

294) Acerca de improbidade administrativa, assinale a opção **correta**.

- a) Podem ser sujeitos ativos na ação para punir os responsáveis por improbidade, entre outros agentes, as empresas públicas, as fundações, bem como as associações que estejam constituídas há, pelo menos, um ano.
- b) A ação de improbidade administrativa tem foro privilegiado e deve ser proposta perante a segunda instância.
- c) O acordo de leniência poderá ser celebrado em investigações de improbidade administrativa e conceder perdão do dever de reparar integralmente o dano, desde que haja colaboração com as investigações.
- d) O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente deverá ter a herança cassada para reparação do dano, além de haver a decretação de indisponibilidade dos bens de família do réu.
- e) Configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, com base em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário.

Gabarito: A

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SE)/MPE SE/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)

295) A respeito de improbidade administrativa, assinale a opção **correta**, considerando os dispositivos da Lei n.º 14.230/2021 introduzidos na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

- a) Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado respondem por ato de improbidade eventualmente imputado a tal pessoa jurídica.
- b) As sanções veiculadas na Lei de Improbidade Administrativa aplicam-se à pessoa jurídica infratora caso a conduta tipificada como ato de improbidade administrativa seja também sancionada como ato lesivo à administração pública, considerada a independência entre as instâncias.

- c) As condutas culposas são passíveis de tipificação como ato de improbidade administrativa.
- d) A aplicação de sanção pelo cometimento de atos de improbidade que atentem contra os princípios da administração pública só é possível se houver lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, bem como reconhecimento da produção de danos ao erário e enriquecimento ilícito dos agentes públicos.
- e) A indisponibilidade de bens de terceiro formulada no âmbito de ação de improbidade administrativa, quando este for pessoa jurídica, dependerá da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2179165

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE PA)/PGE PA/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)

296) Com referência ao regime jurídico da improbidade administrativa disposto na Lei n.º 8.429/1992, com alterações introduzidas pela Lei n.º 14.230/2021, assinale a opção **correta**.

- a) O elemento subjetivo do tipo da improbidade é o dolo, assim considerada a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nas condutas ímprobas elencadas na lei, bastando a voluntariedade do agente.
- b) A lei passou a admitir expressamente a configuração de improbidade administrativa em hipótese de conduta isolada e exclusiva de um sujeito privado, ainda que sem a participação de algum agente público.
- c) A conduta de deixar de prestar contas com o intuito de ocultar irregularidades não constitui improbidade administrativa se não restarem efetivamente comprovadas irregularidades nas contas.
- d) O prazo prescricional da ação para aplicação de sanções por improbidade administrativa é de cinco anos, contado da ocorrência do fato ou, em se tratando de infrações permanentes, do dia em que tiver cessado a permanência.
- e) Os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública não mais importam em perda da função pública e suspensão dos direitos políticos.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2181715

CEBRASPE (CESPE) - Of (PM RO)/PM RO/Combatente/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)

297) No que diz respeito ao regime da improbidade administrativa, assinale a opção **correta**, de acordo com a Lei n.º 8.429/1992.

- a) As formas de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública encontram-se definidas na Lei n.º 8.429/1992 de forma não exaustiva.
- b) Agente público que se recusar a apresentar periodicamente declaração de bens à autoridade competente pode ser punido com suspensão de até noventa dias.
- c) Servidor público que pratique ato de improbidade administrativa somente pode receber pena de demissão após condenação judicial.
- d) Caso o autor de ato ímprobo faleça antes de iniciar o cumprimento das sanções de reparação do dano e multa civil, seus herdeiros deverão responder por tais sanções, até o limite da herança.
- e) A proteção da probidade administrativa contida na Lei n.º 8.429/1992 abrange determinadas entidades privadas.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2182311

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC ES)/PC ES/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)

298) Em relação à improbidade administrativa, julgue os itens a seguir, com base na Lei n.º 8.429/1992.

I Embora sem tipificação na Constituição Federal de 1988, a suspensão dos direitos políticos é prevista na Lei n.º 8.429/1992 como sanção aplicável por ato de improbidade administrativa, independentemente de eventuais sanções penais, civis e administrativas cominadas.

II São espécies de atos de improbidade administrativa aqueles que atentam contra o decoro parlamentar e contra a dignidade da justiça.

III Os herdeiros daquele que causar lesão ao patrimônio público estarão sujeitos às cominações legais até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido.

Assinale a opção correta.

- a) Nenhum item está certo.
- b) Apenas o item **II** está certo.
- c) Apenas o item **III** está certo.
- d) Apenas os itens **I e II** estão certos.
- e) Apenas os itens **I e III** estão certos.

Gabarito: C
